

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1085/2542

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธน พล จำกัด  
( มหาชน

โจทก์  
จำเลย

นาย นุรัตน์ ศิริปรีชาพงษ์ กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 47

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

พ.ร.บ.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2472 มาตรา 10

การที่จำเลยที่ 2 ถูกควบคุมตัวระหว่างการพิจารณาคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็นกรณีที่ศาลใช้อำนาจ ตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนฯ มาตรา 10 ที่ให้สั่ง ชั่งจำเลยไว้มิใช่สั่งจำคุก จึงไม่ใช่กรณีที่จำเลยถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของ ศาล หรือถูกจำคุกตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 47 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจึงมิใช่ภูมิลำเนาของจำเลยที่ 2 ตามคำร้องของ จำเลยที่ 2 ระบุว่า โจทก์และเจ้าพนักงาน บังคับคดีคบคิดกันฉ้อฉล แกล้งประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต่ำกว่าความเป็นจริง ขอให้ศาลมีคำสั่ง ยกเลิก หมายถึงบังคับคดีและเพิกถอนการยึดที่ดินกับให้งดการบังคับคดี เป็นกรณีที่ จำเลยที่ 2 ยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิก กระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวง จึงต้อง ด้วยบทบัญญัติมาตรา 296 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่ง จะต้องยื่นไม่ช้ากว่า 8 วัน นับแต่วันทราบการฝ่าฝืน

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 52,646,575.35 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 50,000,000 บาทนับถัดจากวันฟ้อง (31 มกราคม 2537) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จหากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้ยึดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 2561-2572 ตำบลบัวสลีอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ หากได้เงินสุทธิไม่พอชำระหนี้ก็ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์จนครบ กับให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 20,000 บาท โจทก์ขอให้ศาลออกคำสั่งบังคับเพื่อแจ้งให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นออกคำสั่งบังคับเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2538แจ้งให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวข้างต้นให้แก่โจทก์ภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับคำสั่งบังคับ ครั้นครบกำหนดเวลาตามคำสั่งบังคับ จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามโจทก์จึงขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อดำเนินการบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2539 และต่อมาวันที่ 4 เมษายน 2539 เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึดที่ดินของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า การส่งคำสั่งบังคับให้จำเลยที่ 2 ทราบที่บ้านเลขที่ 150 ถนนนิตโย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม ไม่ชอบ เพราะขณะที่มีการส่งคำสั่งบังคับนั้นจำเลยที่ 2 ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ในคดีหมายเลขแดงที่ ผ.9/2538 ระหว่าง พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์นายทง ศิริปรีชาพงษ์ (จำเลยที่ 2คดีนี้) จำเลย ซึ่งโจทก์ทราบดีอยู่แล้ว จำเลยที่ 2 ไม่ได้รับและทราบคำสั่งบังคับแต่อย่างใด การออกหมายบังคับคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อการออกหมายบังคับคดีฝ่าฝืนต่อกฎหมาย การดำเนินการบังคับคดียึด

ทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขณะที่มีการยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 นั้น จำเลยที่ 2 ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่ยึดทรัพย์สินด้วย เพราะถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2539 และเจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้แสดงหมายบังคับคดีให้จำเลยที่ 2 หรือผู้ดูแลสถานที่ซึ่งถูกยึดทราบก่อนดำเนินการบังคับคดีแต่อย่างใด ทั้งเมื่อยึดที่ดินของจำเลยที่ 2 แล้วไม่แจ้งการยึดให้จำเลยที่ 2 และเจ้าพนักงานที่ดินทราบ ประกอบกับโจทก์และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้สมคบกันประเมินราคาที่ดินต่ำกว่าความเป็นจริงมาก โดยประเมินราคาที่ดินที่ยึดทั้ง 12 แปลง เป็นเงินเพียง 59,363,250 บาท ซึ่งความจริงแล้วที่ดินดังกล่าวมีราคาสูงถึง 127,114,400 บาท ขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกหมายบังคับคดีและเพิกถอนการยึดที่ดินของจำเลยที่ 2 กับให้งดการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ได้ส่งคำบังคับให้จำเลยที่ 2 ทราบ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยที่ 2 โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว แม้จำเลยที่ 2 จะไม่ได้อยู่บริเวณสถานที่ดังกล่าวด้วย ก็ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าการยึดทรัพย์สินจะต้องกระทำต่อหน้าจำเลยที่ 2 แต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของจำเลยที่ 2 ที่ว่าเมื่อมีการยึดที่ดินแล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้แจ้งการยึดให้จำเลยที่ 2 และเจ้าพนักงานที่ดินทราบนั้นเลื่อนลอย โจทก์ไม่ได้สมคบกับเจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาที่ดินที่ยึดให้มีราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ขอให้ยกคำร้องและขอให้มีคำสั่งให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินนี้ซึ่งอาจจะต้องกระทำใหม่ โดยให้วางเป็นค่าใช้จ่ายต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีด้วย

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของ จำเลยที่ 2 และยกคำขอตามคำคัดค้านของโจทก์ที่ขอให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งอาจจะต้องกระทำใหม่

## จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

## จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัย ว่า "จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ขณะส่งคำบังคับจำเลยที่ 2 ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครในคดีหมายเลขแดงที่ ผ.9/2538 เรื่อง ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนปรากฏตามเอกสารหมาย ร.1 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจึงเป็นภูมิลำเนาของจำเลยที่ 2 การส่งคำบังคับให้จำเลยที่ 2 ที่บ้านเลขที่ 150 ถนนนิตโย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จึงไม่ชอบ เห็นว่า การที่จำเลยที่ 2 ถูกควบคุมตัวระหว่างการพิจารณาคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็นกรณีที่ศาลใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน มาตรา 10 ที่ให้สั่งขังจำเลยไว้มิใช่สั่งจำคุก จึงไม่ใช่กรณีที่จำเลยถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาล หรือถูกจำคุกตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 47 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจึงไม่ใช่ภูมิลำเนาของจำเลยที่ 2 การส่งคำบังคับให้จำเลยที่ 2 ที่บ้านเลขที่ 150 ถนนนิตโย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จึงชอบแล้วที่จำเลยที่ 2 ฎีกาประการต่อมาว่าจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอ้างว่าโจทก์และเจ้าพนักงานบังคับคดีคบคิดกันฉ้อฉลแก่ล้างประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่ำกว่าความเป็นจริงทำให้จำเลยที่ 2 ได้รับความเสียหาย ไม่ใช่เป็นการกล่าวอ้างว่าการกระทำของเจ้าพนักงานบังคับคดีฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่ตกอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสองที่จะต้องยื่นคำคัดค้านภายใน 8 วันนับแต่ทราบการฝ่าฝืนตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยนั้น เห็นว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอ้างเหตุดังกล่าวและมีคำขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกเลิกหมายบังคับคดีและสั่งเพิกถอนการยึดที่ดินกับให้งดการบังคับคดีเป็นกรณีที่จำเลยที่ 2 ยื่นคำขอให้ศาลชั้น

ต้นมีคำสั่งยกกระบวนการวิธีการบังคับคดีทั้งปวงต้องตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง บัญญัติซึ่งจะต้องยื่นไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันทราบการฝ่าฝืน ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชอบแล้วฎีกาจำเลยที่ 2 ข้อนี้อ้างไม่ขึ้น เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้วปัญหาตามฎีกาจำเลยที่ 2 ที่ว่าการที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ส่งประเด็นไปสืบพยานจำเลยที่ 2 ที่ศาลจังหวัดเชียงรายเป็นการไม่ชอบนั้น จึงไม่จำต้องวินิจฉัย"

พืพำกษำยััน

(สถิตย ์ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-ศุภชัย ภู่งาม)

## แหล่งที่มา

## สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒  
ต้น

## หมายเหตุ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 47 บัญญัติว่า ภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลหรือตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ เรือนจำหรือทัณฑสถาน ที่ถูกจำคุกอยู่จนกว่าจะได้รับการปล่อยตัว บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่เพิกบัญญัติขึ้นมาใหม่สำหรับผู้ที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่ถูกจำคุกอยู่นั้นจะต้องจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับคำพิพากษาถึงที่สุดของศาล แต่ถ้าหากผู้ที่ถูกจำคุกนั้นยังอยู่ในระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกาก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม

กฎหมายดังกล่าวหากมีการฟ้องร้องคดีก็ต้องส่งไปยังภูมิลำเนาปกติของผู้ที่ถูกจำคุก เหตุที่บัญญัติกฎหมายมาตราดังกล่าวขึ้นนี้คงสืบเนื่องมาจากผู้ที่ถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดต้องเสียหายจากการติดต่อสื่อสารโดยระยะทางในระหว่างถูกจำคุก รวมทั้งฟ้องคดีและได้มีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปยังบ้านที่ผู้ที่ถูกจำคุกมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เป็นเหตุให้ผู้ที่ถูกจำคุกไม่ทราบว่าตนเองถูกฟ้องจึงมิได้ยื่นคำให้การและต่อสู้คดีศาลจึงมีคำสั่งให้ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาแล้วพิพากษาคดีไปฝ่ายเดียว เมื่อมีการส่งคำบังคับและหมายบังคับคดีก็ส่งไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ที่ถูกจำคุกอีก รวมตลอดถึงการประกาศขายทอดตลาดทั้ง ๆ ที่ผู้ถูกจำคุกไม่ทราบ ดังนั้นจึงเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกจำคุก มีข้อนำศึกษาว่าหากโจทก์ฟ้องคดีไม่ทราบว่าจำเลยถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดจึงได้ระบุในคำฟ้องว่าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ตามทะเบียนบ้าน ได้มีการส่งหมายเรียกสำเนาคำฟ้องหมายนัด คำบังคับ และหมายบังคับคดีไปยังบ้านที่ผู้ถูกจำคุกมีชื่ออยู่ เช่นนี้ผลการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลจะชอบหรือไม่ผู้หมายเหตุเห็นว่า เมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 47 บัญญัติไว้แล้วว่าภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลได้แก่เรือนจำ ดังนั้นการส่งหมายเรียกสำเนาคำฟ้องรวมทั้งส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นไปยังที่อยู่ตามที่มิชื่อของจำเลยอยู่ในทะเบียนบ้านจึงไม่ชอบ หากความปรากฏแก่ศาลศาลก็ต้องเพิกถอนคำสั่งหรือคำพิพากษาแล้วแต่กรณี ถ้าหากโจทก์ผู้ฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่าจำเลยถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด แต่ต้องการเอาเปรียบทางด้านคดีจึงส่งหมายเรียกสำเนาคำฟ้องไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของจำเลยเช่นนี้ยิ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาไม่ชอบ มีข้อนำพิจารณาอีกกรณีหนึ่งว่าถ้าหากโจทก์ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจำเลยถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดต้องขังอยู่ที่เรือนจำหรือไม่ทราบจึงได้ระบุที่อยู่ของจำเลยตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้านและได้มีการส่งหมายเรียกสำเนาคำฟ้องไปยังที่อยู่ตามที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน แต่ได้มีญาติของจำเลยนำสำเนาคำฟ้องนั้นมาให้จำเลย จำเลยได้แต่ง

ทนายความผู้คดีและยื่นคำให้การภายในกำหนด เช่นนี้ จะถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ผู้หมายเหตุเห็นว่า วัตถุประสงค์ของบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 47 นี้ต้องการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดมิให้เสียไปเพราะเหตุที่ต้องมาถูกจำคุก แต่ถ้าหากการกระทำนั้นไม่ทำให้ผู้ถูกจำคุกต้องเสียผลประโยชน์แล้ว กฎหมายก็ไม่น่าที่จะคุ้มครองอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้เมื่อจำเลยสามารถยื่นคำให้การภายในกำหนดก็ไม่ทำให้จำเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดี น่าจะถือได้ว่าเป็นการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยทราบโดยชอบแล้ว ส่วนการดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปที่จะต้องส่งเอกสารหรือหมายต่าง ๆ ให้แก่จำเลยก็จะต้องส่งให้ที่เรือนจำที่จำเลยต้องโทษจำคุกอยู่ อย่างไรก็ตามยังไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐาน จึงต้องติดตามกันต่อไป ศิริชัย วัฒนโยธิน